

Nr. 136 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn zur Vereinheitlichung des Kraftverkehrsrechts und Entscheidung Hitlers. 10./18. Juni 1938

R 43 II/749, Bl. 94–96 *Original/Reinkonzept*

Beginn:
Beginn:

a.: Vermerk des Reichskabinettsrats Willuhn. 10. Juni 1938

Eilt sehr.

1. Vermerk über den vom Reichsminister der Justiz, vom Reichsverkehrsminister und vom Reichspostminister vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reiches¹.

Der Zweck des Änderungsgesetzes ist die Herstellung der Gleichheit im Straßenverkehrsrecht im ganzen Reich. Das Gesetz enthält in seinen wesentlichen Teilen die Herübernahme besserer österreichischer Vorschriften in das deutsche, alsbald großdeutsche Automobilgesetz.

Der Reichsminister des Innern wendet gegen den Entwurf allgemein ein², daß er überflüssig sei. Keine der beabsichtigten Regelungen sei dringend. Das ganze jetzt geltende Gesetz³ sei abänderungsbedürftig. Vorwagnahmen seien unzweckmäßig.

Der Entwurf sieht folgende Änderungen vor, die für *Österreich* kein neues Recht bringen:

– 1.

Bessere Sicherung der Verkehrsoffer durch Zwang des Automobilhalters zur Haftpflichtversicherung⁴.

– 2.

Besserstellung der Benutzer der Autos im öffentlichen Verkehr, besonders also der Autobusse, im Ersatzanspruch bei Unfällen. Der Fahrzeughalter soll haften, ohne daß der Benutzer des Autos ihm erst noch ein Verschulden nachzuweisen braucht.

¹ Gemeinsame KabVorl. des RJuM, RVM und RPM vom 20. 5. 1938, vom RMRk am 24. 5. zwecks Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren mit Widerspruchsfrist bis 30. 5. in Umlauf gesetzt: R 43 II/749, Bl. 79–81; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12665. Zur Abstimmung des Entwurfs mit dem RJuM auf einer Besprechung am 7. 5. 1938 s. R 3001/20414, Bl. 171f.

² Mit Schnellbrief vom 31. 5. 1938, gez. i. V. vom Chef der Ordnungspolizei, Gen. Daluge; R 43 II/749, Bl. 84–88.

³ *Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen (KFG)* vom 3. 5. 1909 (RGBl. S. 437), zuletzt novelliert durch ÄndG vom 10. 8. 1937 (RGBl. I S. 901); ARH IV, Anhang FV 348*.

⁴ Ein Zwang zum Abschluß einer Kfz-Haftpflichtversicherung bestand in Dtl. bis dahin: 1. für die Unternehmer im gewerbsmäßigen Linien- und Gelegenheitsverkehr aufgr. § § 26, 28 des *Gesetzes über die Beförderung von Personen zu Lande* vom 4. 12. 1934 (RGBl. I S. 1217; s. ARH II/1, Nr. 53 II P. 8) und § 35 der DVO vom 26. 3. 1935 (RGBl. I S. 473); 2. für die Unternehmer im Güterfernverkehr aufgr. § 19 des *Gesetzes über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen* vom 26. 6. 1935 (RGBl. I S. 788; s. ARH II/1, Nr. 143; II/2, Nr. 178 P. 11) und § 34 der DVO vom 27. 3. 1936 (RGBl. I S. 320); 3. für Fahrlehrer nach § 3 der *VO über die Ausbildung von Kraftfahrzeugführern* vom 21. 12. 1933 (RGBl. 1934 I S. 13). Für Privatfahrzeuge bestand seit Juli 1936 insofern ein mittelbarer Versicherungszwang, als der RVM durch Erlaß vom 11. 7. 1936 (RVerkBl. B Nr. 25/36) angeordnet hatte: „Verursacht ein Kraftfahrer, der nicht gegen Haftpflicht versichert ist, einen Schaden, den er nicht decken kann, so ist er als unzuverlässig und ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen zu betrachten. Ihm ist daher der Führerschein zu entziehen.“ Vgl. die vom Versicherungsausschuß der ADR im März 1937 vorgelegte Aufzeichnung: „Die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter“, in R 3001/20414, Bl. 84–90.

Der Reichsminister des Innern macht zu 1. geltend, daß die Vorschrift über den Versicherungszwang nur eine Rahmenvorschrift sei, die alles Weitere dem Ordnungswege überläßt⁵. Hinsichtlich Ziff. 2 hat er grundsätzlich keine Bedenken; er hält jedoch die Regelung nicht für dringlich.

Der Entwurf regelt neu die Entziehung der Fahrerlaubnis (des Führerscheines). Bisher bestanden Schwierigkeiten in der Rechtsprechung. Es war die Frage strittig, ob bei einer Entziehung auf Zeit der Führerschein von selbst wieder auflebt, oder ob eine Neuerteilung des Führerscheines erforderlich ist. Der Entwurf sieht in Übereinstimmung mit dem zuständigen Senat des Preußischen Oberverwaltungsgerichts vor, daß der Führerschein nicht von selbst wieder auflebt, sondern daß er neu erteilt werden muß⁶.

Der Reichsminister des Innern will statt der Entziehung des Führerscheines eine Untersagung der Ausübung der Führertätigkeit auf Zeit mit automatischem Wiederaufleben vorziehen⁷.

Die betreibenden Ressorts stehen demgegenüber auf dem Standpunkt, daß eine solche Regelung die bisherigen Zweifel der Rechtsprechung gerade fortbestehen lasse. Sie würde dazu führen, daß in der Zwischenzeit (seit der Untersagung der Ausübung der Führertätigkeit) eingetretene Versagungsgründe der Wiederaufnahme der Führertätigkeit nicht im Wege stehen würden.

Der Entwurf sieht vor die Beseitigung rechtlicher Zweifel über das Vorliegen der Fahrerflucht⁸.

Der Reichsminister des Innern hält diese Klarstellung für überflüssig.

Der Entwurf paßt schließlich die Strafandrohung bei Fahrerflucht an den Strafgesetzentwurf an⁹.

Der Reichsminister des Innern widerspricht dieser Regelung.

Nach der Weisung des Führers tritt die Straßenverkehrsordnung des Reichsministers des Innern [sc. für Österreich] ab 1. Juli 1938 in Kraft. Die Inkraftsetzung der übrigen den Straßenverkehr betreffenden Vorschriften zum gleichen Tage wird von den diesen Gesetzentwurf betreibenden Reichsministern als erforderlich bezeichnet.

Die Akademie für Deutsches Recht (Ausschuß für Verkehrsrecht) hat den Entwurf vorbereitet. Sie empfiehlt die baldige Verabschiedung¹⁰.

2. Dem Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt.

Die betreibenden Reichsminister haben mit dem anliegenden Schreiben vom 8. Juni 1938 – Rk. 11811 B – um die Entscheidung des Führers gebeten¹¹.

⁵ Der GesEntw. gedachte den § 19 KFG lediglich dahin abzuändern, daß die „Erfüllung der Schadenersatzansprüche [...] gewährleistet sein“ müsse, wollte alle „näheren Anordnungen“ aber dem RVM überlassen. Alternativvorschlag des RIM s. unten Anm. 10.

⁶ Intendierte Neufassung des § 4 (1) KFG: „Erweist sich jemand als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, so kann die Verwaltungsbehörde ihm die Fahrerlaubnis entziehen; mit der Entziehung erlischt sie. Die Behörde kann Bedingungen für die Wiedererteilung festsetzen. Nach der Entziehung ist der Führerschein der Behörde abzuliefern.“

⁷ Mit folg. Begründung (o. Anm. 2); „Die vorübergehende Entziehung der Fahrerlaubnis ist ein einfaches und wirksames Mittel zur Hebung der Verkehrszucht auf den Straßen, das ohne wesentliche Belastung der Verkehrspolizeibehörden durchführbar ist. Ich würde es daher für zweckmäßiger halten, wenn die ‚Einzziehung‘ der Fahrerlaubnis auf bestimmte Zeit ausdrücklich wieder zugelassen würde.“ Er selbst erwäge, „im Rahmen der Maßnahmen zur Hebung der Verkehrsdisziplin auf den Straßen durch allgemeine Anordnung zu bestimmen, daß Verkehrsteilnehmern, die sich einer erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig gemacht und Andere geschädigt haben, die Ausübung der Fahrerlaubnis auf bestimmte Zeit verboten werden kann. Bei der vorgesehenen Änderung müßte nach jeder auch nur kurzfristigen Einziehung der Fahrerlaubnis die Neuerteilung des Führerscheins gemäß den Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erfolgen. Hierdurch würde eine erhebliche, in der Regel überflüssige Belastung der Verkehrspolizeibehörden eintreten.“

⁸ Indem die vorgeschlagene Neufassung von § 22 (1) Satz 1 KFG klarstellte, daß Fahrerflucht bei der Entfernung des Fahrers oder (bisher: und) des Fahrzeugs vom Unfallort vorlag.

⁹ Ersetzung der bisherigen Höchststrafe von sechs Monaten durch zwei Jahre, entspr. § 313 des neuen DStGB-Entwurfs. Vgl. allgemein Dok. Nr. 155.

¹⁰ Schreiben der ADR an RMRk vom 3. 6. 1938; R 43 II/749, Bl. 89. Der „Ausschuß für Versicherungswesen“ der ADR hatte bereits am 12. 2. 1937 beschlossen, dem Gesetzgeber die Einführung einer Pflichtversicherung für Kfz-Halter zu empfehlen; s. R 3001/20414, Bl. 79–82. Erste Sondierungen zwischen RVM und RJuM 1937 ebd. Bl. 150ff.

¹¹ R 43 II/749, Bl. 91–93. RJuM, RVM und RPM nannten in dem gemeinsamen Schreiben v. a. folg. Bedenken gegen die vom RIM befürwortete Einführung des unveränderten KFG: „Das zur Zeit in Österreich geltende Recht sieht im Gegensatz zum deutschen Recht die Gefährdungshaftung des Kraftwagenhalters auch gegenüber den Insassen des Kraftfahrzeugs vor. Es schreibt ferner, ebenfalls im Gegensatz zum deutschen Recht, die Zwangsversicherung der Kraftfahrzeuge vor. In beiden Fällen verdient die österreichische Regelung vor der deutschen den Vorzug, und es würde in Österreich als ein Rückschritt empfunden werden, wenn

W[illuhn]

b.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister der Justiz, den Reichsverkehrsminister und den Reichspostminister. 18. Juni 1938

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reiches.

Auf Grund Ihres Schreibens vom 8. Juni habe ich die Frage der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reiches bei dem Führer zum Vortrag gebracht¹². Der Führer ist der Auffassung, daß die Notwendigkeit, das Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen in Österreich einzuführen, nicht dazu zwingt, zugleich grundsätzliche Fragen einer Reform des Deutschen Kraftfahrzeugrechts zum Austrag zu bringen. Soweit die in Österreich geltenden Vorschriften fortschrittlicher sind als das Deutsche Recht, wie etwa in der Frage der Haftung des Kraftwagenhalters gegenüber den Insassen oder der Frage der Zwangsversicherung, sollten nach Ansicht des Führers diese Vorschriften in Österreich in Geltung bleiben, auch wenn im übrigen das bisherige Deutsche Recht eingeführt wird.

Eine Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Herrn Reichsminister des Innern zugehen lassen.

[...] ¹³

L[ammers]

hier die deutsche Regelung eingeführt würde. Um dies zu vermeiden, müßte man also, wie es auch der Reichsminister des Innern vorschlägt, bei Einführung des unveränderten deutschen Kraftfahrzeuggesetzes in Österreich für Österreich Vorbehalte machen, die zur Folge hätten, daß auf den wichtigen Gebieten der Haftung und der Versicherung eine Rechtseinheit nicht herbeigeführt würde.“

Daluege hatte dagegen für den RIM empfohlen (o. Anm. 2): „Um den in Österreich bestehenden Zwang zur Haftpflichtversicherung sowie auch die Insassenhaftung in diesem Lande beizubehalten, wird es genügen, wenn die Weitergeltung der entsprechenden österreichischen Vorschriften [...] angeordnet wird.“

¹² Am 16. Juni; unten Anhang, FV 323*.

¹³ Enth. Begleitschreiben an den RIM zur Übersendung der Abschrift. – Im Ergebnis erließen der RJuM und RIM die *VO zur Einführung reichsrechtl. Vorschriften über den Straßenverkehr im Lande Österreich* vom 28. 6. 1938 (RGBl. I S. 702), in welcher § 2 *Teilweise Gültigkeit früherer österr. Vorschriften* lapidar bestimmt: „Die österreichischen Vorschriften über den Kraftfahrzeugverkehr werden aufrechterhalten, soweit sich nicht aus dieser Verordnung etwas anderes ergibt.“ Der RVM hielt danach die Weiterbetreibung einer Pflichtversicherung für Kfz-Halter im Altreich „im Augenblick um so weniger für angebracht, als damit zu rechnen ist, daß die beteiligten Kreise in absehbarer Zeit sich mit der neuen Sachlage beschäftigen werden. Ob sich alsdann eine neue Lage ergibt, kann nicht vorhergesehen werden.“ RVM an AA, 13. 7. 1938; R 3001/20414, Bl 175. Im Juli 1938 stieß Hitler durch einen Berichtsauftrag an den RWiM die Frage wieder an; Anhang, FV 377*. Fortgang s. Dok. Nr. 203.

Zitierhinweis

Nr. 136 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn zur Vereinheitlichung des Kraftverkehrsrechts und Entscheidung Hitlers. 10./18. Juni 1938a. Vermerk des Reichskabinettsrats Willuhn. 10. Juni 1938b. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister der Justiz, den Reichsverkehrsminister und den Reichspostminister. 18. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d136>